

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2168/2532

นาย มั่น หรือ แอ้ วิบูลย์
นาย ชลอ วรศักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

การทะเลาะการบังคับและการเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับกฎหมายกำหนดวิธีการให้อยู่ในอำนาจของศาลเป็นชั้น ๆ ไปการขอให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวแล้วคู่ความจะฎีกาคำสั่งนั้นต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และบังคับตามฟ้องแย้งของจำเลยโจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทะเลาะการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ เช่นนี้ การที่จำเลยยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนศาลอุทธรณ์พิพากษาโดยขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนและกำหนดวิธีการห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไป ก็เท่ากับเป็นการขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้โจทก์ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์และบังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่เป็นการร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาเพื่อให้ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์ที่พิพาทกันได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 264 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องแล้ว จำเลยจึงฎีกาคำสั่งนั้นอีกไม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์และบังคับตามฟ้องแย้งของจำเลย ให้โจทก์รื้อถอนขนย้ายวัสดุและดินที่โจทก์ใช้ทำถนนพิพาทออกไปจากที่ดินของจำเลยและห้ามมิให้โจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาพร้อมยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องลงวันที่ 1 เมษายน 2531 ขอคุ้มครองประโยชน์จำเลยชั่วคราวก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาโดยขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไต่สวน และมีคำสั่งกำหนดวิธีการห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทอีกต่อไป ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วยกคำร้อง จำเลยฎีกา ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องของจำเลยหรือมีคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์จำเลยชั่วคราวก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำร้องของจำเลยเท่ากับเป็นการขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้โจทก์ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์และขอให้บังคับโจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมิใช่เป็นการร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา เพื่อให้ทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์ที่พิพาทกันในคดีได้รับความคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 การทุเลาการบังคับและการเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ กฎหมายกำหนดวิธีการให้อยู่ในอำนาจของศาลเป็นชั้น ๆ ไป ถ้าเป็นการขอให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งอย่างไรในเรื่องดังกล่าวแล้วคู่ความจะฎีกาคำสั่งต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(เชียร ผุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ